



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Santi Boediyanto, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 13-09-1968, Umur :

56 tahun Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Apartemen Rose Bay A-902, RT. 004, RW. 002, Kel. Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Cerai Hidup, Pendidikan : SMA. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : DR. RIZAL HALIMAN, SH., MH., CIL., CPM., PUPUT OKTAVIA SUSANTI, SH., MH., CIL., CPM.,-RIZKA SONNIA HALIMAN, SH., MH., DIMAS RIZKI LAZUARDI, SH., MH., CIRP., CGAP., CHC., WAHIDUR ROYCHAN, SH., MH., para Advokat - Legal Consultant pada Kantor Hukum / Law Office "LAW FIRM RIZAL HALIMAN & PARTNERS", yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok D-28, Jl. Raya Waru - Sidoarjo, Jawa Timur, Email : rizalhaliman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. Go Gorry Lisayati, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 08-02-1978, Umur : 46 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Tanjung Torawitan No. 23 – 25, RT. 006, RW. 008, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Surabaya, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Status : Cerai Hidup, Pendidikan : SMA, Email : g.lisayati78@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal 1 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby., tanggal 4 Pebruari 2025 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah orang pribadi, yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat, secara bertahap sejak tahun 2019 s/d 2024, dikarenakan Tergugat mengalami keterpurukan ekonomi, oleh karenanya Tergugat meminta bantuan atau dukungan finansial pada Penggugat, berupa pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya, mengingat Tergugat berkedudukan hukum di Surabaya, yaitu Jl. Tanjung Torawitan No. 23 – 25, RT. 006, RW. 008, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Surabaya, oleh karenanya Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya a quo adalah SAH dan **berdasarkan ketentuan hukum Pasal 118 ayat (1) HIR**, yang menyatakan :
“Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

II. OBYEK SENGKETA :

1. Bahwa pada tahun 2019, atas hutang piutang a quo, Tergugat berjanji pada Penggugat, akan mengembalikan uang milik Penggugat jika usaha Tergugat membaik, oleh karenanya Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang kepada Tergugat, yang mana uang tersebut dinyatakan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari, untuk membayar biaya pendidikan serta biaya kesehatan anak Tergugat, bahkan untuk membayar pinjaman Tergugat kepada pihak lain yang telah jatuh tempo;
2. Bahwa berdasarkan data-data dan bukti-bukti pemberian uang pinjaman dari Penggugat sejak tahun 2019 s/d tahun 2024, Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat dengan total **sebesar Rp 373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	NOMINAL
1	07/12/2019	1.500.000
2	07/01/2020	1.500.000
3	07/02/2020	1.500.000
4	07/03/2020	1.500.000

Hal 2 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	07/04/2020	1.500.000
6	07/05/2020	1.500.000
7	07/06/2020	1.500.000
8	07/07/2020	1.500.000
9	07/08/2020	1.500.000
10	07/09/2020	1.500.000
11	07/10/2020	1.500.000
12	07/11/2020	1.500.000
13	07/12/2020	1.500.000
14	07/01/2021	1.500.000
15	07/02/2021	1.500.000
16	07/03/2021	1.500.000
17	07/04/2021	1.500.000
18	07/05/2021	1.500.000
19	07/06/2021	1.500.000
20	07/07/2021	1.500.000
21	07/08/2021	1.500.000
22	07/09/2021	1.500.000
23	07/10/2021	1.500.000
24	07/11/2021	1.500.000
25	07/12/2021	1.500.000
26	07/01/2022	1.500.000
27	25/01/2022	3.000.000
28	30/01/2022	2.000.000
29	07/02/2022	1.500.000
30	14/02/2022	500.000
31	07/03/2022	1.500.000
32	08/03/2022	200.000
33	07/04/2022	1.500.000
34	11/04/2022	1.000.000
35	21/04/2022	100.000
36	07/05/2022	1.500.000
37	07/06/2022	2.000.000
38	07/06/2022	1.500.000
39	10/06/2022	200.000
40	07/07/2022	1.500.000
41	27/07/2022	500.000
42	07/08/2022	1.500.000
43	09/08/2022	1.000.000
44	17/08/2022	1.000.000
45	07/09/2022	1.500.000
46	14/09/2022	200.000
47	07/10/2022	1.500.000
48	11/10/2022	16.000.000
49	03/11/2022	500.000
50	07/11/2022	1.500.000
51	08/11/2022	15.350.000
52	18/11/2022	500.000
53	28/11/2022	500.000
54	07/12/2022	1.500.000
55	12/12/2022	8.000.000
56	28/12/2022	200.000
57	02/01/2023	500.000

Hal 3 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	02/01/2023	300.000
59	04/01/2023	375.000
60	04/01/2023	100.000
61	05/01/2023	500.000
62	05/01/2023	500.000
63	07/01/2023	1.500.000
64	10/01/2023	8.000.000
65	13/01/2023	1.000.000
66	18/01/2023	1.000.000
67	20/01/2023	1.000.000
68	20/01/2023	1.000.000
69	24/01/2023	2.000.000
70	25/01/2023	13.000.000
71	26/01/2023	5.000.000
72	27/01/2023	4.000.000
73	28/01/2023	1.500.000
74	28/01/2023	2.500.000
75	28/01/2023	1.000.000
76	29/01/2023	1.000.000
77	30/01/2023	2.000.000
78	30/01/2023	15.000.000
79	31/01/2023	2.000.000
80	01/02/2023	500.000
81	07/02/2023	1.500.000
82	08/02/2023	2.000.000
83	15/02/2023	1.000.000
84	21/02/2023	7.500.000
85	26/02/2023	900.000
86	28/02/2023	500.000
87	04/03/2023	1.000.000
88	05/03/2023	500.000
89	05/03/2023	300.000
90	06/03/2023	200.000
91	06/03/2023	500.000
92	07/03/2023	300.000
93	07/03/2023	1.000.000
94	07/03/2023	500.000
95	07/03/2023	1.500.000
96	08/03/2023	8.000.000
97	08/03/2023	25.000.000
98	08/03/2023	5.000.000
99	11/03/2023	1.500.000
100	14/03/2023	1.000.000
101	14/03/2023	2.000.000
102	15/03/2023	200.000
103	16/03/2023	3.000.000
104	16/03/2023	200.000
105	16/03/2023	500.000
106	28/03/2023	1.000.000
107	28/03/2023	2.700.000
108	31/03/2023	500.000
109	07/04/2023	1.500.000
110	09/04/2023	500.000

Hal 4 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	10/04/2023	350.000
112	10/04/2023	10.800.000
113	18/04/2023	100.000
114	20/04/2023	1.300.000
115	04/05/2023	200.000
116	06/05/2023	1.000.000
117	06/05/2023	500.000
118	07/05/2023	1.500.000
119	08/05/2023	1.500.000
120	11/05/2023	5.000.000
121	15/05/2023	100.000
122	16/05/2023	250.000
123	19/05/2023	100.000
124	19/05/2023	100.000
125	21/05/2023	200.000
126	25/05/2023	100.000
127	26/05/2023	250.000
128	31/05/2023	350.000
129	02/06/2023	100.000
130	07/06/2023	1.500.000
131	10/06/2023	1.000.000
132	10/06/2023	1.000.000
133	12/06/2023	8.000.000
134	25/06/2023	500.000
135	26/06/2023	5.000.000
136	30/06/2023	150.000
137	01/07/2023	20.000.000
138	02/07/2023	500.000
139	07/07/2023	1.500.000
140	10/07/2023	8.000.000
141	11/07/2023	500.000
142	07/08/2023	1.500.000
143	07/09/2023	1.500.000
144	07/10/2023	1.500.000
145	30/10/2023	13.200.000
146	07/11/2023	1.500.000
147	27/11/2023	8.000.000
148	07/12/2023	1.500.000
149	07/01/2024	1.500.000
150	10/01/2024	8.000.000
151	07/02/2024	1.500.000
152	07/03/2024	1.500.000
153	07/04/2024	1.500.000
154	22/04/2024	12.600.000
155	07/05/2024	1.500.000
156	28/06/2024	335.000
TOTAL		373.910.000

3. Bahwa pada setiap akhir tahun, Penggugat selalumeminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, melakukan pembayaranpengembalian uang pinjaman pada Penggugat, namun demikian Tergugat selalu berdalih belum bisa

Hal 5 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran dikarenakan usaha Tergugat masih tidak berjalan baik, dan hasil usahanya hanya cukup untuk biaya makan ;

4. Bahwa sekitar tahun 2021 Tergugat menjanjikan pada Penggugat, akan segera melunasi uang pinjaman, dengan cara menunggudanya pencairan uang asuransi kematian dari suami Tergugat, namun demikian ternyata Tergugat bukan sebagai ahli waris penerima pencairan uang asuransi ;

III. TERGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK DENGAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA, MESKIPUN TELAH DILAKUKAN SOMASI OLEH PENGGUGAT:

1. Bahwa atas hutang piutang a quo, Penggugat beberapa kali telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, melakukan pembayaran pengembalian uang pinjaman pada Penggugat, namun selalu diabaikan Tergugat, meskipun telah beberapa kali diingatkan dan diberi jangka waktu pembayaran oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat, yang isinya meminta agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya pada Penggugat, sebagaimana :
 - 1) Surat tertanggal 29 Juni 2024, perihal Somasi, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat, namun demikian Tergugat dengan itikad tidak baik, tidak memberikan tanggapan dan mengabaikan serta tidak menanggapi Somasi Penggugat;
 - 2) Surat tertanggal 4 Juli 2024, perihal Somasi Kedua, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta untuk kedua kalinya agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat, namun demikian Tergugat dengan itikad tidak baik, tetap tidak memberikan tanggapan dan mengabaikan serta tidak menanggapi Somasi Kedua Penggugat;
 - 3) Surat tertanggal 9 Juli 2024, perihal Somasi Ketiga dan Terakhir, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta untuk yang ketiga kalinya, agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat, namun demikian Tergugat dengan itikad tidak baik, tetap tidak memberikan tanggapan dan mengabaikan serta tidak menanggapi Somasi Ketiga dan Terakhir Penggugat;
2. Bahwa Surat-Surati Somasi Penggugat tersebut diabaikan dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga secara tidak langsung Tergugat telah memahami dan mengakui kebenaran Surat-Surati Somasi dari Penggugat yang telah memberikan batas waktu pada Tergugat untuk melakukan pembayaran pengembalian uang pinjaman, hal ini membuktikan Tergugat tidak beritikad baik dan tidak bersedia

Hal 6 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya, serta cenderung berkeinginan untuk menguasai uang milik Penggugat secara tanpa hak dan mengingkari kewajiban sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;

IV. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT :

1. Bahwa Tergugat dengan dalih dan alasan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran pengembalian uang pada Penggugat, meskipun telah beberapa kali dilakukan somasi, namun Tergugat tetap mengabaikan dan tidak menanggapi serta tidak bersedia melakukan pembayaran, dan cenderung melalaikan kewajibannya pada Penggugat, meskipun telah ditetapkan waktu pembayaran oleh Penggugat pada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jumlah pinjaman yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Tergugat pada Penggugat, namun demikian ternyata Tergugat tidak beritikad baik, tidak pernah menanggapi dan secara tidak langsung telah memahami kewajibannya, serta Tergugat tidak menjalankan kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman ;
3. Bahwa Tergugat **terbukti beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)** sebagaimana ketentuan **Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara**, yang menyatakan :
 - 1) **Pasal 1234 KUHPerdara**, menyatakan :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."
 - 2) **Pasal 1238 KUHPerdara**, menyatakan :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
4. Bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara a quo**, maka Tergugat terbukti mengingkari dan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang pernah dijanjikan pada Penggugat, yaitu Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman pada Penggugat meskipun telah dilakukan penagihan oleh Penggugat dengan total **sebesar Rp 373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);**
5. **Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara ;**

V. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT :

Hal 7 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), terbukti menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya patutlah Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman, serta ganti rugi dan bunga, karena tidak dipenuhinya tanggungjawab hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan hukum, berdasarkan:

- 1) **Pasal 1246 KUH Perdata**, yang menyatakan :

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntutakan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."

- 2) **Pasal 1248 KUH Perdata**, yang menyatakan :

"Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantinya biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan."

- 3) **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang menyatakan :

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang."

"Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya wajib dibayar terhitung mulai dari ia minta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum."

2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi dan bunga pada Tergugat, dikarenakan Tergugat belum melakukan pengembalian uang pinjaman sejak tahun 2020, yang tentunya wajib dibayar oleh Tergugat pada Penggugat, yang diperhitungkan sebesar 6% (enam persen) per tahun, dari jumlah pinjaman pokok Rp 373.910.000,- **yaitu sebesar Rp 22.434.600,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) per tahun, yang diperhitungkan sejak tahun 2020 sampai dengan dibayar lunasnya kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman milik**

Hal 8 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdata ;

3. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya dan agar Tergugat mau secara sukarela membayar kerugian Penggugat serta untuk menjamin terpenuhinya isi Putusan ini di luar kewajiban pokok, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, menghukum Tergugat untuk membayar Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, bilamana Tergugat melalaikan kewajiban untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terhitung sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hingga isi Putusan dilaksanakan oleh Tergugat;
4. Bahwa oleh karenanya **berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdata a quo**, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, **menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat**, sebagai berikut :
 - 1) Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp 373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;**
 - 2) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugi dan bunga atas uang pinjaman yang belum belum dikembalikan, sebesar **Rp 22.434.600,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) per tahun, yang diperhitungkan sejak tahun 2020 sampai dengan dibayar lunasnya kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman milik Penggugat ;**
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar Denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari**, bilamana Para Tergugat melalaikan kewajiban untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terhitung sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hingga isi Putusan dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, tertanggal 2 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad), maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Putusan Perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij voorraad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang

Hal 9 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat ;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) ;
 4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugi dan bunga atas uang pinjaman yang belum dikembalikan, sebesar Rp 22.434.600,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) per tahun, yang diperhitungkan sejak tahun 2020 sampai dengan dibayar lunasnya kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman milik Penggugat ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, bilamana Tergugat melalaikan kewajiban untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terhitung sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hingga isi Putusan dilaksanakan oleh Tergugat;
 7. Menyatakan Putusan Perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun kasasi ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir di persidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ega Shaktiana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut tanggal 25 Februari 2025, menyatakan bahwa upaya perdamaian yang

Hal 10 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil (gagal), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengenai kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah pihak penggugat sendiri yang membayar secara langsung untuk membiayai sekolah anak - anak dengan persyaratan anak - anak tinggal di rumah **SANTI BOEDIYANTO** untuk membantu menjaga anjing peliharaan yang berjumlah 30 ekor. Setiap hari anak - anak, termasuk anak adik saya yang juga termasuk **SANTI BOEDIYANTO**. anak - anak harus menjaga peliharaan anjing sehari-hari, kecuali pada saat sekolah.
2. Mengenai jumlah yang dilampirkan disurat gugatan tersebut saya tidak merasa itu sebagai pinjaman, namun pihak penggugat **SANTI BOEDIYANTO** sendiri yang membayar biaya anak - anak.
3. Mengenai masalah asuransi yang merupakan hak waris saya memang mengatakan, namun pihak penggugat **SANTI BOEDIYANTO** mengatakan bahwa saya dilarang untuk mengurus hak waris tersebut dengan ancaman biaya kehidupan and biaya anak - anak saya tidak dibiayai. Saya bisa mengukuhkan pernyataan saya dengan saksi.
4. Mengenai surat somasi yang tidak saya hadiri, karena saya tidak merasa memiliki hutang kepada **SANTI BOEDIYANTO** dan saya bisa memberi saksi orang - orang yang mengetahui secara langsung.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 April 2025 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 April 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 6710055171, atas nama SANTI BOEDIYANTO, periode Tahun 2022, bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 6710055171, atas nama SANTI BOEDIYANTO, periode Tahun 2023, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 6710055171, atas nama SANTI BOEDIYANTO, periode Tahun 2024, bulan Februari dan Juni;

Hal 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SANTI BOEDIYANTO, No. Rekening 141-00-1827216-1, periode bulan Januari 2023;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 8630132224, atas nama ONG ANJANI TIRTA ANGGREANI, periode Tahun 2020, bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan November;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 8291237789, atas nama ANJANI TIRTA ANGGREANI, periode Tahun 2022, bulan Juni, Oktober, dan Desember;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 8291237789, atas nama ANJANI TIRTA ANGGREANI, periode Tahun 2023, bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, dan November;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 8291237789, atas nama ANJANI TIRTA ANGGREANI, periode Tahun 2024, bulan Januari dan April;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 8630260460, atas nama FELYN A TARALYN, periode Tahun 2021, bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 8630260460, atas nama FELYN A TARALYN, periode Tahun 2022, bulan Januari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, November, dan Desember;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 8630260460, atas nama FELYN A TARALYN, periode Tahun 2023, bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember 2024;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) No. 8630260460, atas nama FELYN A TARALYN, periode Tahun 2024, bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Pernyataan Transaksi, yang diterbitkan oleh PRUDENTIAL, yang ditujukan kepada GO GORRY LISAYATI, atas nama Tertanggung FELIX HARTONO ARIFIN, Nomor Polis 13133150, Jumlah Premi Rp 1.500.000,- dengan Frekuensi Pembayaran Bulanan;

Hal 12 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya :

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama **Prakash Sunder Sajnani** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi bekerja di Indonesia di toko perhiasan ;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat ;

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi mengenal Tergugat melalui Penggugat ;

Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak dua puluh tahun yang lalu ;

Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak lima belas tahun yang lalu ;

Bahwa saksi bekerja bersama Penggugat di toko perhiasan bernama Irrichy, tempatnya di Ciputra World ;

Bahwa usaha tersebut adalah kerja sama antara saksi dengan Penggugat, jadi Penggugat juga owner di sana ;

Bahwa Tergugat adalah saudara tiri dari Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak bekerja dengan Penggugat ;

Bahwa ada perkara, yaitu Tergugat dapat pinjaman uang dari Penggugat, sekitar tiga ratus jutaan ;

Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa itu adalah pinjaman dan saksi melihat sendiri ;

Bahwa ada beberapa kali pinjaman, alasannya pinjam uang untuk pembayaran ini, pembayaran itu, untuk sekolah anaknya ;

Bahwa mulai pinjam sekitar tahun 2019 ;

Bahwa terakhir pinjam tahun 2024 ;

Bahwa uang pinjaman ditransfer dari rekening Penggugat, ada juga yang ditransfer dari rekening anaknya ;

Bahwa saksi diberi tahu nominal pinjamannya ;

Bahwa uang itu adalah pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat, bukan dikasih/diberi ;

Bahwa Tergugat tidak pernah membayar kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat pernah menagih kepada Tergugat, tapi Tergugat tidak mau mengembalikan ;

Bahwa alasannya Tergugat pinjam uang, untuk membayar sekolah anaknya, membayar asuransi kesehatan anaknya ;

Hal 13 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diminta Penggugat di sini cuma nilai kecil saja, padahal ada banyak nilai yang lain, namun tidak diminta oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat sering menagih Tergugat, tapi Tergugat tidak mau membayar ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat beda rumah ;

Bahwa waktu pinjam, Tergugat janji kalau uang itu akan dikembalikan;

Bahwa kalau perjanjian tertulis tidak ada, hanya perjanjian lisan ;

Bahwa Tergugat janji kepada Penggugat, kalau uang dari pacar atau suaminya Tergugat cair akan dikembalikan ;

Bahwa ada 2 (dua) anaknya Tergugat yang tinggal di rumah Penggugat, yang pertama namanya Felina, yang kedua namanya Felix ;

Bahwa biaya Felina tidak ditagih Penggugat ;

Bahwa biaya Felix ditagih Penggugat karena itu pinjam, dan Felix sekarang sudah tidak tinggal di rumah Penggugat, Felix sekarang tinggal dengan Tergugat ;

Bahwa Felina dan Felix tinggal di rumah Penggugat untuk sekolah, bukan bekerja;

Bahwa Felina dan Felix tidak pernah dipekerjakan menjaga anjing-anjingnya Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 3578214802780003, atas nama GO GORRY LISAYATI;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 357821270720006, beranggotakan 3 orang : GO GORRY LISAYATI, FERNANDO HARTONO ARIFIN, TIFFANY TANUMIHARDJO.
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Akta Cerai dengan No. 2998/AC/2020/PA.Sby., atas nama NG GOESTI HARTONO ARIFIN dan GO GORRY LISAYATI.
4. Bukti T – 4 : Print Out Foto atas nama FELIX HARTONO ARIFIN anak GO GORRY LISAYATI. Foto pada tanggal 09 Maret 2022, pada pukul 16:26:12 WIB, di alamat Graha Family Blok N No.122, di kamar tidur lantai 2. FELIX HARTONO ARIFIN sedang tidur dan menjaga 15 ekor anjing di dalam satu kamar.
5. Bukti T – 5 : Print Out Foto atas nama FELIX HARTONO ARIFIN anak GO GORRY LISAYATI. Foto pada tanggal 4 Desember 2021, pada pukul 09:23:20 WIB, di Jl. Taman Puspa Raya, Made, Kecamatan Sambikerep, di dalam mobil. FELIX HARTONO ARIFIN sedang dalam perjalanan mengantarkan anjing ke dokter hewan;

Hal 14 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Print Out Foto atas nama TIARA ANGELINA anakdari YOELLY SISILOEWATI. Foto pada tanggal 5 Februari 2021, pada pukul 08:18:40 WIB, di alamat Graha Family Blok N No.122, di lantai 2. TIARA ANGELINA sedang menyiapkan alat perawatan anjing;
7. Bukti T – 7 : Print Out Foto atas nama FELYNA TARALYN anakdari GO GORRY LISAYATI. Foto pada tanggal 18 Februari 2022, pada pukul 02:23:08, di alamat Graha Family Blok N No.122, di ruang tamu lantai 2. FELYNA TARALYN sedang memasang perban untuk kaki anjing;
8. Bukti T – 8 : Print Out Foto atas nama TIARA ANGELINA anak dari YOELLY SISILOEWATI. Foto pada tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 08:02:02 WIB, di alamat Graha Family Blok N No.122, di ruang tamu lantai 2. TIARA ANGELINA sedang tidur sambil menjaga anjing;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 3578212208030001, yang bernama FELIX HARTONO ARIFIN;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3578150807240002, beranggotakan 1 orang : FELIX HARTONO ARIFIN;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama **Yoelly Sisilawati** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah kakak saksi ;

Bahwa ada permasalahan, yaitu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, untuk biaya anak sekolah ;

Bahwa waktu pinjam uangnya saksi tidak tahu, tapi waktu Penggugat bilang udah kalau buat anak sekolah kamu pakai saja, itu yang saksi tahu ;

Bahwa jumlah uang yang dipinjam saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tahunya dari Penggugat bahwa Tergugat pinjam uang ;

Bahwa saksi tahunya hanya sekali saat pinjam uang untuk anak sekolah, namun saksi tidak tahu jumlahnya ;

Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi, satu ibu dan satu bapak;

Bahwa Penggugat adalah kakak saksi, satu ibu, beda bapak ;

Bahwa waktu Tergugat pinjam uang, waktu itu Penggugat menyatakan kalau untuk sekolah anak pakai aja gapapa, itu waktu pendaftaran sekolah anak pada tahun lalu ;

Bahwa saksi mengenal Sdr. Prakash ;

Bahwa saksi mengenal Sdri. Anjani, yang merupakan keponakan saksi;

Hal 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri. Anjani transfer uang kepada Tergugat;
Bahwa anak Tergugat yang bernama Felina Karin atau Fang Fang saat ini masih tinggal di rumah Penggugat ;
Bahwa anak Tergugat ada 4 (empat) orang ;
Bahwa biaya sekolah untuk anak ketiga yaitu Fernando dan anak keempat yaitu Tiffany ;
Bahwa Fernando SMA sedangkan Tiffany SD ;
Bahwa Fernando dan Tiffany tinggal dengan Tergugat ;
Bahwa Felina tinggal dengan Penggugat ;
Bahwa Anjani tinggal dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Juli 2025 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Juli 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, atas hutang piutang a quo, Tergugat berjanji pada Penggugat, akan mengembalikan uang milik Penggugat jika usaha Tergugat membaik, oleh karenanya Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang kepada Tergugat, yang mana uang tersebut dinyatakan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari, untuk membayar biaya pendidikan serta biaya kesehatan anak Tergugat, bahkan untuk membayar pinjaman Tergugat kepada pihak lain yang telah jatuh tempo;
- Bahwa sejak tahun 2019 s/d tahun 2024, Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat dengan total sebesar Rp 373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 16 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hutang piutang a quo, Penggugat beberapa kali telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, melakukan pembayaran pengembalian uang pinjaman pada Penggugat, namun selalu diabaikan Tergugat, meskipun telah beberapa kali diingatkan dan diberi jangka waktu pembayaran oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat, yang isinya meminta agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya pada Penggugat, sebagaimana :

1. Surat tertanggal 29 Juni 2024, perihal Somasi, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat, namun demikian Tergugat dengan itikad tidak baik, tidak memberikan tanggapan dan mengabaikan serta tidak menanggapi Somasi Penggugat;
2. Surat tertanggal 4 Juli 2024, perihal Somasi Kedua, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta untuk kedua kalinya agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat, namun demikian Tergugat dengan itikad tidak baik, tetap tidak memberikan tanggapan dan mengabaikan serta tidak menanggapi Somasi Kedua Penggugat;
3. Surat tertanggal 9 Juli 2024, perihal Somasi Ketiga dan Terakhir, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta untuk yang ketiga kalinya, agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat, namun demikian Tergugat dengan itikad tidak baik, tetap tidak memberikan tanggapan dan mengabaikan serta tidak menanggapi Somasi Ketiga dan Terakhir Penggugat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara a quo, maka Tergugat terbukti mengingkari dan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang pernah dijanjikan pada Penggugat, yaitu Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman pada Penggugat meskipun telah dilakukan penagihan oleh Penggugat dengan total sebesar Rp 373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Hal 17 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya tersebut oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak merasa mempunyai pinjaman dari Penggugat, namun pihak Penggugat sendiri yang membayar biaya anak – anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban diatas, Tergugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-10 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut serta jawaban Tergugat, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yakni :

1. Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman pada Penggugat meskipun telah dilakukan penagihan oleh Penggugat dengan total sebesar Rp 373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Apa akibat hukumnya ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Hal 18 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya , ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah cidera janji atau wanprestasi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antara para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, in casu pihak Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, membuktikan bahwa sejak tahun 2019 s/d tahun 2024 Penggugat memberikan uang pinjaman dari kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp 373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening-rekening sebagai berikut :

- Rekening Bank Central Asia (BCA) No. 6710055171, atas nama SANTI BOEDIYANTO (in casu Penggugat), vide bukti P-1 s/d bukti P-3 ;
- Rekening Bank Mandiri No. 141-00-1827216-1, atas nama SANTI BOEDIYANTO (in casu Penggugat), vide bukti P-4 ;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) No. 8630132224, atas nama ONG ANJANI TIRTA ANGGREANI (Anak kandung Penggugat), vide Bukti P-5 ;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) No. 8291237789, atas nama ANJANI TIRTA ANGGREANI (Anak kandung Penggugat), vide bukti P-6 s/d Bukti P-8 ;
- Rekening Bank Central Asia (BCA) No. 8630260460, atas nama FELYNA TARALYN (anak asuh Penggugat), sesuai bukti P-9 s/d bukti P-12 ;

Hal 19 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu :

1. Saksi Penggugat **Prakash Sunder Sajnani**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ada perkara, yaitu Tergugat dapat pinjaman uang dari Penggugat, sekitar tiga ratus jutaan ;

Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa itu adalah pinjaman dan saksi melihat sendiri ;

Bahwa ada beberapa kali pinjaman, alasannya pinjam uang untuk pembayaran ini, pembayaran itu, untuk sekolah anaknya ;

Bahwa mulai pinjam sekitar tahun 2019 ;

Bahwa terakhir pinjam tahun 2024 ;

Bahwa uang pinjaman ditransfer dari rekening Penggugat, ada juga yang ditransfer dari rekening anaknya ;

2. Saksi Tergugat **Yoelly Sisilawati**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ada permasalahan, yaitu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, untuk biaya anak sekolah ;

Bahwa jumlah uang yang dipinjam saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tahunya dari Penggugat bahwa Tergugat pinjam uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hutang piutang tersebut, Penggugat beberapa kali telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, melakukan pembayaran pengembalian uang pinjaman pada Penggugat, namun tidak dibayar oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat, yang isinya meminta agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya pada Penggugat, sebagai berikut :

1. Surat tertanggal 29 Juni 2024, perihal Somasi, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat;
2. Surat tertanggal 4 Juli 2024, perihal Somasi Kedua, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta untuk kedua kalinya agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat;
3. Surat tertanggal 9 Juli 2024, perihal Somasi Ketiga dan Terakhir, yang ditujukan kepada Tergugat, yang isinya Penggugat meminta untuk yang ketiga kalinya, agar Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat;

Hal 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas berdasarkan bukti surat (P-3 s/d P-12), keterangan saksi Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat serta pengakuan dari Tergugat yang membenarkan adanya somasi dari Penggugat mengenai masalah utang antara Penggugat dengan Tergugat didapat fakta benar Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar atau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya didalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki utang kepada Penggugat dan juga Tergugat menyatakan bahwa anaknya tinggal bersama Penggugat untuk membantu Penggugat dalam memelihara hewan peliharaannya (anjing);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut terbantahkan oleh bukti surat (P-3 s/d P-12) dan keterangan saksi Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat yang hingga saat ini belum dibayar, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap anak-anak Tergugat yang tinggal bersama Penggugat untuk memelihara hewan peliharaannya (anjing) adalah tidak berhubungan dengan permasalahan utang antara Penggugat dengan Tergugat dan dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian dan bunga, oleh karena tidak ada bukti pendukung selama pemeriksaan perkara, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan karena petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang, maka berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa : "Lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* sesuai (pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang dictum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat", sehingga petitum angka 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding ataupun

Hal 21 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta adalah surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akte otentik atau akte dibawah tangan yang diakui dan tandatangannya oleh Tergugat (vide Pasal 180 (1) HIR), menurut pendapat Majelis oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum angka 7 berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena tidak relevan dengan pokok perkara maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp373.910.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **05 Agustus 2025**, oleh : **Alex Adam Faisal, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 143/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 01 Juli 2025, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **12 Agustus 2025**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi kedua hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Aris**

Hal 22 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

ttd

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris Andriana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNPB Pendaftaran.....Rp	30.000,00
- Biaya ATK.....Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp	80.000,00
- Biaya PNPB Panggilan.....Rp	20.000,00
- Biaya Sumpah Saksi.....Rp.	100.000,00
- Redaksi.....Rp	10.000,00
- Materai.....Rp	10.000,00
Jumlah.....Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Hal 23 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PN.Sby.